

K Ú P N A Z M L U V A

Uzatvorená podľa paragrafu 409 a nasl. Obchodného Zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení, medzi zmluvnými stranami

Predávajúci: **Miroslav Vrban - Tempo**
 Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno

Zastúpený: **Miroslav Vrban**

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : IBAN : SK 59 0900 0000 0003 7410 6213
IČO : 34343792
IČ DPH : SK 1020580077
DIČ : 1020580077
Spoločnosť zapísaná: Obvodný úrad Prievidza, živnostenské oddelenie
Ev. č. : ŽO – 96/02484/001, reg. č. 1344/96

a

Kupujúci : **Základná škola, Školská ulica 56/6, Oslany**
 Školská ulica 56/6
 972 47 Oslany

Zastúpený : PaedDr. Gabriela Ondrejová
Číslo účtu IBAN : SK33 0900 0000 0003 7195 1147
IČO : 31201741
DIČ : 2021373464
E-mail jedalen@zsoslany.sk
Odberateľské číslo 8465-E
Miesto dodania: Školská jedáleň ZŠ Oslany

Článok I. - Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávanie mäsa a mäsových výrobkov zo sortimentu predávajúceho kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho dodávať kupujúcemu takýto tovar a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Článok II. - Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dodaný tovar bude určená dohodou zmluvných strán a vychádza z aktuálneho cenníka predávajúceho platného ku dňu objednania. Kúpna cena bude stanovená v oficiálnej mene Slovenskej republiky vrátane dopravy tovaru na miesto plnenia a sprievodných dokladov potrebných k prebratiu tovaru a jeho používaniu.

Článok III. - Objednávka

1. Objednávka kupujúceho na základe ktorej má byť dodaný tovar sa stáva záväznou dňom jej potvrdenia predávajúcim.
2. Objednávku zadáva kupujúci osobne u reprezentanta predávajúceho, telefonicky, e-mailom alebo faxom na príslušných kontaktoch predávajúceho, a táto musí obsahovať:
 - označenie kupujúceho (obchodné meno, IČO, IČ DPH, meno osoby zadávajúcej objednávku so spätným telefonickým kontaktom a e-mailom);

- presné označenie tovaru a množstva, ktorý touto objednávkou kupujúci žiada dodať;
- označenie dodacieho miesta na území Slovenskej republiky, na ktoré sa má tovar dodať;
- požadovaný termín dodania tovaru;
- pri písomnej forme objednávky (osobne alebo faxom) aj pečiatku kupujúceho, podpis oprávnenej osoby s uvedením čitateľného mena, priezviska a funkcie, a dátum vystavenia objednávky.

Článok IV. - Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v termíne a na dodacie miesto tak, ako sú určené v záväznej objednávke, ak sa nedohodnú inak alebo požadovaný termín, resp. dodacie miesto nenarušuje distribučný štandard predávajúceho.
2. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste, resp. na faktúre, ktorá je zároveň dodacím listom tak, že uvedie čitateľné meno a priezvisko oprávnenej osoby, ktorá prevzala tovar, podpis tejto osoby a pečiatku, čím potvrdzuje, že mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou. Ak nemá osoba oprávnená na prevzatie tovaru k dispozícii pečiatku, je povinná čitateľne dopísať aj číslo svojho občianskeho preukazu alebo pasu, inak zástupca predávajúceho nie je povinný tovar odovzdať a nebude sa to považovať za nedodržanie dodania zo strany predávajúceho.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď fyzicky prevezme tovar od predávajúceho a následne podpíše dodací list. V ostatných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Kupujúci je povinný spolupracovať s predávajúcim a najmä vytvoriť mu potrebné podmienky tak, aby predávajúci mohol splniť svoju povinnosť dodať tovar včas a riadne.

Článok V. - Obchodné podmienky

1. Tovar bude dodaný podľa platných právnych noriem. Prípadné reklamácie tovaru sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zjavné závady je kupujúci povinný vyznačiť na dodacom liste s podpisom oprávnenej osoby za stranu kupujúceho a s podpisom zamestnanca, ktorý tovar doručil v zastúpení strany predávajúcej.
2. Závady je potrebné signalizovať ihneď pri dodaní tovaru. Skryté závady bude kupujúci reklamovať u predávajúceho písomnou formou, s konkrétnym označením závad a ich popisom. Predávajúci nezodpovedá za závady na výrobku spôsobené nevhodným zaobchádzaním a skladovaním tovaru zo strany kupujúceho.

Článok VI. – Vlastnícke právo, platobné a iné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa faktúry vystavenej predávajúcim. Splatnosť faktúr je 5 dní odo dňa doručenia.
2. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnenú dňom pripísania celej kúpnej ceny vrátane DPH na účet predávajúceho. Týmto momentom prechádza vlastnícke právo k dodanému tovaru na kupujúceho.

Článok VII. – Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára **na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2026 do 31.12.2026** a je platná odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane..
3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, zmeny a doplnky musia byť vykonané zásadne len písomnou formou.

Článok VIII. - Osobitné ustanovenia

1. Kupujúci je povinný oboznámiť predávajúceho so svojimi identifikačnými údajmi ako sú IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie a predložiť predávajúcemu aktuálny výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra. Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo, že vstúpil do likvidácie. Ak kupujúci nesplní tieto povinnosti, predávajúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.
2. Objektívne príčiny a vyššia moc sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti uvedených udalostí. To isté platí, aj keď uvedené udalosti nastali u subdodávateľov. Objektívnou príčinou a vyššou mocou sa rozumejú najmä prírodné katastrofy, zásahy štátu, prevádzkové, dopravné a energetické poruchy, štrajk, výluky ako aj ďalšie objektívne prekážky na strane predávajúceho.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy ako aj všetkých dokumentov súvisiacich s ich spoluprácou (najmä cenníky sú obchodným tajomstvom).

Článok IX. - Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa primárne pokúsia vyriešiť všetky prípadné spory, ktoré vzniknú realizovaním obchodného vzťahu podľa tejto kúpnej zmluvy mimosúdnou cestou, inak všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred miestne príslušným súdom.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Prípadné zmeny a doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu.
4. Vstúpením tejto zmluvy do platnosti sa rušia všetky predchádzajúce dojednania v iných zmluvách a dohodách uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pred uzatvorením tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, na znak čoho ju podpisujú. Osoby zastupujúce zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana obdrží po vzájomnom odsúhlasení a podpísaní po jednom výtlačku uzatvorenej zmluvy.

V Nitrianskom Rudne, dňa

V Oslanoch, dňa

Predávajúci

Za kupujúceho